

1500490-39.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Vara Criminal da Capital, pela prática de tráfico de drogas (fl. 68). Por sua vez, o réu José foi condenado, nos autos 0000828-33.2015, pelo juízo da Vara Criminal de Taboão da Serra, sentença passada em julgado em 03/12/2018 (fl. 75). Nada a ser considerado na segunda fase em relação ao réu Vítor Hugo, que é primário.

Na terceira fase de aplicação da pena há duas causas de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500490-39.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-39.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Réu:

JOÃO VITOR LIMA DE SANTANA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JOÃO VITOR LIMA DE SANTANA, VITOR HUGO DA SILVA, RAFAEL VINICIUS PINTO, DANILO NASCIMENTO PEREIRA e JOSÉ JOBETHER PAULINO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, III e V e § 2º-A, inciso I, artigo 288, caput, combinado com artigo 180, caput, e artigo 311, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal porque no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 8h47, na Rodovia SP 280, km 29, Posto Graal, Jardim Maria Cristina, nesta cidade e comarca:

Associaram-se para cometer crimes de roubo e adulteração de sinal identificado de veículo automotor;

Com unidade de desígnios, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Francisco Miranda do Nascimento, subtraíram uma carga de cigarros avaliada em R\$69.080,00, pertencente à empresa Souza Cruz Ltda;

Transportaram e conduziram em proveito próprio ou alheio o veículo Fiat/Fiorino, branco, placas EDM 4935/Cotia, SP, pertencente à vítima André Luís Lemes da Silva, sabendo ser produto de crime anterior;

Adulteraram sinal identificador de veículo automotor.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 26 de fevereiro de 2021, exceto quanto ao réu Danilo (fl. 102).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 24/26), assim como os autos de avaliação e entrega (fls. 17 e 15/16). Autos de reconhecimento de pessoas e objeto foram colacionados respectivamente nas fls. 12 e 18; laudo de exame inicial dos celulares apreendido nas fls. 302/306 e 362/379.

A denúncia foi recebida em 3 de março de 2021 e na ocasião foi autorizado acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos sob a posse dos réus (fls. 140/142).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 288/293), com exceção do réu Danilo, que não foi localizado (fl. 231). Foi determinada a realização de pesquisas em relação a ele, sem prejuízo da citação por edital e indicação de defensor dativo, ante a necessidade de produção antecipada da prova (fls. 294/296).

Foi publicado edital de citação do réu Danilo e indicado defensor para ele (fls. 317/318). Defesa prévia apresentada nas fls. 324/330. Restaram infrutíferas as diligências empreendidas para localizá-lo nos endereços resultantes das pesquisas (fls. 335, 338 e 359).

Os réus apresentaram defesa: João Vítor nas fls. 186/188, Rafael nas fls. 245/248, José nas fls. 245/248 e Vítor Hugo nas fls. 256/279.

A empresa vítima Souza Cruz forneceu imagens de segurança internas do veículo usado pela vítima (fl. 319). Foi deferido pedido da defesa do réu Vítor Hugo para que a empresa de telefonia informasse a localização do celular dele na data do fato (fl. 313) e a resposta foi colacionada nas fls. 455/462.

As defesas dos réus foram rejeitadas e designou-se audiência de instrução (fls. 340/341).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, a(s) vítima(s) prestou(aram) declarações e os réus foram interrogados (fls. 381/382, 465/466 e 54/550).

Concedida liberdade provisória ao réu Vítor Hugo (fls. 468/469). Ele foi efetivamente posto em liberdade em 03 de dezembro de 2021 (fls. 497/500).

Indeferido o pedido de liberdade provisória dos demais réus (fls. 518 e 569/570).

Foi deferido o pedido da defesa do réu X para expedição de ofício ao Uber (fls. 524/525), sendo que a resposta foi juntada aos autos (fls. 546/548).

As partes apresentaram alegações oralmente por escrito (fls. 578/590, 591/620, 622/650, 653/659 e 660/679).

É o relatório. Decido.

Os réus João Vitor Lima De Santana, Vitor Hugo da Silva, Rafael Vinicius Pinto, Danilo Nascimento Pereira e José Jobether Paulino da Silva foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, III e V e § 2º-A, inciso I, artigo 288, caput, combinado com artigo 180, caput, e artigo 311, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal porque no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 8h47, na Rodovia SP 280, km 29, Posto Graal, Jardim Maria Cristina, nesta cidade e comarca:

Associaram-se para cometer crimes de roubo e adulteração de sinal identificado de veículo automotor;

Com unidade de desígnios, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Francisco Miranda do Nascimento, subtraíram uma carga de cigarros avaliada em R\$69.080,00, pertencente à empresa Souza Cruz Ltda;

Transportaram e conduziram em proveito próprio ou alheio o veículo Fiat/Fiorino, branco, placas EDM 4935/Cotia, SP, pertencente à vítima André Luís Lemes da Silva, sabendo ser produto de crime anterior;

Adulteraram sinal identificador de veículo automotor.

O réu Danilo não foi encontrado para citação pessoal, por isso decretada a revelia dele. Findada a instrução processual, é o caso de determinar o desmembramento do feito. Providencie a Serventia o necessário. A despeito disso, farei menção a ele neste julgamento quando isso se fizer necessário para comprovar a autoria dos

crimes por parte dos demais réus. Além disso, em relação a um dos crimes, o absolverei desde logo, mesmo sem que tenha sido interrogado, pois isso lhe é benéfico.

Concluída a instrução processual, entendo que a pretensão punitiva merece parcial acolhida.

Parcial porque entendo que é o caso de rejeitá-la no tocante ao crime do artigo 311 do Código Penal. Tratando-se de crime que deixa vestígios, deveria ter sido produzida a prova pericial, com a posterior juntada do laudo, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Entretanto, mesmo depois de todo o tempo de tramitação do feito, a polícia não o providenciou. Em razão disso, falta prova da materialidade do crime, de tal modo que os réus devem ser absolvidos dessa acusação.

No que diz respeito aos demais crimes, compreendo que a prova coligida aos autos não deixa dúvida quanto à prática deles por parte de todos os réus.

Todos foram interrogados em juízo e negaram a prática dos crimes. O réu João Vítor afirmou desconhecer os demais réus e os fatos imputados a ele. Explicou que estava em um ponto de ônibus quando passou uma viatura. Os policiais o abordaram e questionaram a razão de estar naquele local. Respondeu que estava indo para a casa de sua tia, mas eles decidiram levá-lo à Delegacia de Polícia para averiguação. Teria sido reconhecido sem ter cometido o crime.

O réu Rafael, por sua vez, asseverou que havia saído para entregar currículo em uma empresa desta cidade e comarca. Enquanto pedia informação a um rapaz na via pública acerca do endereço para o qual pretendia se dirigir, passou uma viatura policial. Os policiais o abordaram e ao descobrirem que já havia sido preso, em consulta ao sistema, resolveram conduzi-lo à Delegacia de Polícia.

Mais contido, o réu Vítor Hugo limitou-se a dizer que não tem relação com os fatos em tela.

O réu José, a seu turno, disse que estava na região desta cidade e comarca para alugar um imóvel. Quando estava indo embora para pegar o metrô os policiais passaram e o abordaram, conduzindo-o à Delegacia de Polícia.

O réu Danilo, por fim, ouvido apenas na fase policial, negou o seu envolvimento no crime contando que havia simplesmente sido contratado pelo corréu Vítor Hugo para o transporte de uma carga, não tendo conhecimento do crime.

Ocorre que as negativas dos réus não se sustentam. Por primeiro, pois aqueles que efetivamente se manifestaram a respeito da acusação com a exposição de fatos que teriam levado à sua prisão, como os réus João Vítor, Rafael, José e Danilo, o fizeram com versão inverossímil e que não restou minimamente comprovada.

Não é crível que os policiais tenham abordado alguns dos réus aleatoriamente na via pública, sem mais nem menos, apenas para prejudicá-los. É comum que réus afirmem em juízo o que o réu Rafael afirmou, ou seja, que estava caminhando pela rua quando os policiais o abordaram à toa e, ao descobrirem que tinha antecedente criminal, resolveram prendê-lo.

Ora, por mais tirocínio que tenham, não há como os policiais adivinharem que alguém que caminha na via pública, em meio a tantas outras, é alguém que pode estar envolvido em um crime e, mais do que isso, tenha passagem anterior na polícia ou até já tenha sido processado. E mesmo que o fosse, não haveria como eles justificarem a razão da prisão de uma pessoa nessas circunstâncias, pois ao chegarem à Delegacia de Polícia teriam que fazê-lo ao Delegado de Polícia, que então teria que ser pouco diligente para simplesmente acreditar nisso.

Por segundo, pois as provas são consistentes em desfavor dos réus.

Com efeito, à polícia e ao juízo a vítima F. contou que trabalhava com entregas de produtos em geral. Na manhã do fato estava em serviço quando foi rendida por um homem armado, que a obrigou a conduzir o veículo até uma rua próxima. Ali, outros quatro homens desembarcaram de um Fiat/Fiorino que a seguia. Eles fizeram o transbordo da carga de cigarros que o depoente transportava e depois trancaram-no no próprio veículo. Ficou batendo na porta, até que uma mulher ouviu e abriu o compartimento de carga. Reconheceu os cinco réus pessoalmente na polícia. Rafael foi quem primeiro o abordou, segurando a arma de fogo.

Por seu turno, em solo policial e em juízo a testemunha A. disse que no dia 9 de

fevereiro seu veículo Fiat Fiorino placas EDM 4935 foi roubado, do interior de sua oficina. Dois homens que simulavam estar armados obrigaram o depoente a entrar no compartimento de carga e levaram o veículo até Taboão da Serra, onde foi libertado, aproximadamente uma hora depois do início do roubo. Não constou do inquérito tentativa de reconhecimento dos réus por parte do proprietário do Fiorino.

Na fase policial a testemunha Flávio declarou que é policial militar, na data do fato, durante o patrulhamento, foi avisado do roubo ocorrido pouco antes e do veículo no qual os agentes teriam fugido. Identificou o Fiat/Fiorino e o perseguiu pela Rodovia Castelo Branco até que o Fiorino colidiu, então três homens desembarcaram, um deles fugiu e outra equipe o perseguiu. Na ocasião, os réus José e Rafael foram detidos e no veículo foi encontrada uma carga de cigarros, uma antena bloqueadora de sinal e placas diversas de veículos. Os réus disseram que comparsas num HB20 prata os aguardavam no Graal, para dar escolta a eles e à carga. Foi acionada uma outra guarnição para diligenciar no local indicado. O Fiorino estava com uma placa falsa afixada e em pesquisa pelo chassi verificaram que havia registro de roubo. O terceiro agente, que fugira, foi localizado pelo policial Jhonatan, escondido no quintal de uma casa próxima ao local da colisão. Ele admitiu que conduzia o Fiorino.

Em juízo ele foi ouvido e praticamente repetiu o que havia dito na fase policial. Ele lembrou que havia alguns criminosos no veículo Fiorino e que um deles era o réu José, mas não que o outro era o réu Rafael. Ele também afirmou que a Fiorino foi localizada e que havia placas falsas no seu interior, mas não se a Fiorino já estava com uma placa falsa por ocasião da abordagem.

Nas duas fases da persecução a testemunha Jonathan relatou que é policial militar, ocorreu ao local da abordagem para dar apoio e diligenciou à procura do terceiro agente, que fugira após a colisão do Fiorino. Indagando a populares, logrou encontrar o réu João no quintal de uma casa. Na ocasião ele admitiu ter conduzido o Fiorino.

Lembrou a testemunha, ainda, em juízo, que a Fiorino estava com uma placa falsa de outra Fiorino e que no carro havia a carga de cigarros, mais placas falsas e um "capetinha", que é um bloqueador de sinal típico de quadrilha especializada em roubos. Segundo ela, na Delegacia foi feita pesquisa das placas apreendidas e elas apareceram envolvidas em outros roubos de carga.

A respeito dos réus abordados no posto Graal, lembrou a testemunha que um dos réus abordados na Fiorino lhe disse que os demais réus que estavam no posto os escoltariam durante a fuga. Dirigiu-se ao local e quando lá chegou outros policiais já tinham feito a prisão dos envolvidos. Soube na Delegacia de Polícia que o motorista foi liberado porque supostamente não sabia da prática do roubo, mas lembrou que um dos réus lhe tinha dito que sempre que praticavam roubo chamavam esse réu, que é motorista de Uber.

O policial Alexandre prestou depoimento em juízo e corroborou as informações prestadas pelo seu colega Flávio. Ele praticamente repetiu o que o colega dissera em juízo. Recordou que o veículo Fiorino foi avistado e fizeram consulta da placa pelo COPOM, mas ela estava "ok". A despeito disso, como a informação era de que uma Fiorino estava envolvida no roubo, decidiram abordá-la. O motorista empreendeu fuga e a seguiram. Quando conseguiram fazer a abordagem, o réu José foi preso. Seus colegas efetuaram a prisão do outro criminoso. José mencionou que a outra parte da equipe estaria esperando no posto Graal em um veículo HB 20 chumbo. Outra equipe realizou a abordagem desse outro veículo. Caberia aos criminosos que estavam no veículo HB 20, segundo o réu José, acompanhar a Fiorino em direção ao destino que tomariam.

Lembrou o policial que na Fiorino havia a carga roubada, placas falsas e um "chupa cabra", que é um bloqueador de sinal. Pelo chassi foi veículo Fiorino, constatou que se tratava de veículo roubado, salvo engano, em Cotia.

Em solo policial a testemunha Neylor disse que é policial militar; foi informado pelo Copom sobre a presença de um certo veículo, envolvido em roubo de carga, no Graal. Dirigiu-se ao local indicado e de fato encontrou o veículo tal como havia sido descrito. No interior estavam os réus Vítor, que admitiu envolvimento no roubo, e Danilo. O último disse que trabalhava como motorista por aplicativo e

havia sido acionado para transportar uma carga, cuja origem lhe era desconhecida. Apreendeu três celulares dentro do veículo.

Em juízo a testemunha Neylor repetiu o que dissera na fase de investigação. Acrescentou que os réus estavam em um veículo estacionado fora do local típico, pois não exatamente dentro do posto. O réu Danilo afirmou que fora contratado pelo réu Vítor para fazer um transporte, mas Vítor estava no banco da frente, não no de trás, como costumeiramente ficam os passageiros, e o aplicativo do réu Danilo não estava em funcionamento como se estivesse trabalhando.

Lembrou a testemunha, ainda, que o réu Vítor admitiu que conhecia os réus que estavam na Fiorino, identificando-os como José e "Bahia".

Não há dúvida sobre a autoria dos crimes, além de terem sido reconhecidos pela vítima, os réus José, Rafael e João Vítor foram presos enquanto tinham a carga subtraída sob sua posse, no veículo que anteriormente foi roubado da vítima A. A conclusão não muda em relação ao réu João Vítor, que apenas conseguiu fugir brevemente e foi preso nas imediações do ponto onde realizada a abordagem.

Bem verdade que, em juízo, a vítima F. não voltou a reconhecer os réus e houve questionamento da defesa quanto ao reconhecimento realizado na fase policial, pois supostamente ofendeu o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Quanto ao primeiro ponto, isso, sem dúvida, afeta a credibilidade da prova feita na fase policial, mas não a torna inválida, por si só. Quanto ao segundo ponto, este sim relativo à validade da prova, entendo que não é o caso de acolher a alegação defensiva porque consta que outras pessoas foram apresentadas em conjunto com os réus. Em meio a elas é que a vítima reconheceu os réus (fl.12). E talvez o tenha feito porque, como dito, fora abordada por vários agentes, aproximadamente cinco, embora apenas três tenham ficado no carro que ela usava e outros dois em outro carro, o que significa que podem ter se separado após a abordagem da vítima. Entretanto, ainda que se entenda que não restou absolutamente claro ter sido seguido o rito legal, malgrado tenha a vítima acima descrito os réus antes de efetuado o reconhecimento, essa é apenas mais uma prova em desfavor dos réus. Os outros dois réus foram identificados justamente por indicação dos comparsas que foram presos primeiro e os policiais disseram tê-los encontrado exatamente nas condições descritas pelos corréus.

Compreendo, todavia, que deve ser afastada a majorante decorrente da restrição da liberdade da vítima. Ela disse que depois de ser rendida pelos assaltantes foi obrigada a conduzir seu veículo até uma rua próxima, depois de concluído o transbordo da carga ela ficou trancada no baú do próprio veículo, mas não demorou a ser libertada por uma transeunte. A vítima em seguida telefonou à polícia e os réus não foram muito longe antes de serem interceptados, a indicar que foi breve a permanência da vítima no compartimento de carga. Do contrário, os réus teriam tido tempo de ao menos deixar a cidade, que tem saída fácil para a rodovia onde foram detidos. Aparentemente, a restrição à liberdade da vítima não durou mais do que o necessário para consumação do crime.

Constou da capitulação na denúncia a majorante do artigo 157, §2º, III, mas compreendo que se trate de erro material porque não foi descrito na denúncia que a vítima efetuasse transporte de valores, nem exsurgiu essa circunstância da prova dos autos.

Entendo que também prospera a imputação de associação criminosa. As circunstâncias de os réus estarem munidos de aparatos como a antena inibidora de sinal, dois veículos entre os quais o grupo se dividiu, e várias placas de veículo indicam que uniram esforços para praticar crimes. Poderiam estar simplesmente ajustados para a prática do roubo e é visível a conexão entre esse crime e os demais, que foram ultimados para facilitar a execução ou a fuga após o roubo, mas o laudo relativo ao conteúdo dos celulares apreendidos corrobora a percepção de que estavam mesmo associados.

Conquanto não tenha sido apreendida a arma de fogo empregada na execução do crime, a vítima descreveu, nas duas fases da persecução, que foi ameaçada com um artefato desse tipo, de forma que a majorante correspondente deve ser admitida, na esteira da jurisprudência dominante:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. "

(STJ - 3a Seção., HC 534076 / SP - rel. p/ o acórdão Min. Gilson Dipp - j. 13.12.2010, grifo não original)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

(...) 4. Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento."

(STJ - 6a T., AgRg no AREsp 1617926 / SP - rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 05.03.2020, grifo não original)

Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática dos crimes descritos na denúncia, ressalvado o crime de adulteração de sinal de veículo automotor e as majorantes de restrição da liberdade da vítima e do transporte de valores, nos termos já expostos, no que diz respeito ao crime de roubo.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa. Para o crime do artigo 288 é cominada pena de reclusão, de 1 a 3 anos, ao passo que o crime do artigo 180, caput, é apenado com 1 a 4 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação em relação aos réus João Vítor, José e Rafael devem se levados em conta os maus antecedentes, pois os todos ostentam mais do que uma condenação apta a caracterizar reincidência, razão pela qual considero as mais recentes como maus antecedentes.

O réu João Vítor foi condenado definitivamente nos autos 0005313-30.2016, que tramitaram perante a 8ª Vara Criminal da Capital, sentença que se tornou definitiva em 26/04/2019 (fl. 53). O réu Rafael foi condenado em definitivo em 25/03/2016, por uso de documento falso, nos autos 0000623-46.2016, que tramitaram perante o juízo da 21ª Vara Criminal da Capital (fl. 67). Também o réu José foi condenado definitivamente em 25/09/2019 nos autos 0045297-50.2018, pelo juízo da 32ª Vara Criminal da Capital, em razão da prática de roubo (fl. 74).

Em razão dos maus antecedentes, fixo as penas dos réus acima referidos acima do mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão para o crime de roubo, 1 ano e 6 meses de reclusão para o crime de associação criminosa e 1 ano e 6 meses de reclusão para o crime de receptação.

Para o réu Vítor Hugo, na falta de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo as penas no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência para os réus João Vítor, Rafael e José.

De fato, o réu João Vítor foi condenado definitivamente em 18/07/2017, nos autos 0000798-61.2016, que tramitaram perante a Vara Criminal de Taboão da Serra, em razão da prática de roubo (fls. 53/54). O réu Rafael foi condenado definitivamente em 01/03/2016 nos autos 0013575-37.2014, pelo juízo da 15ª Vara Criminal da Capital, pela prática de tráfico de drogas (fl. 68). Por sua vez, o réu José foi condenado, nos autos 0000828-33.2015, pelo juízo da Vara Criminal de Taboão da Serra, sentença passada em julgado em 03/12/2018 (fl. 75).

Nada a ser considerado na segunda fase em relação ao réu Vítor Hugo, que é primário.

Na terceira fase de aplicação da pena há duas causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas. À primeira corresponde o aumento de 2/3 e em razão da segunda a pena deve ser exasperada de 1/3 a 1/2.

De acordo com o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, no concurso de majorantes e minorantes previstas na parte especial, como é o caso, pode ser aplicado apenas um aumento ou uma diminuição, prevalecendo a que mais aumente ou mais diminua a pena.

No caso, considerando todas as circunstâncias, entendo que devem ser aplicadas as duas causas de aumento. Os réus estavam em número de cinco comparsas, quando o concurso de apenas dois bastaria para atrair a incidência da majorante. O fato de se terem organizado em maior número sinaliza ousadia da parte deles, intimida mais intensamente a vítima e incrementa as chances de êxito da empreitada. Ademais, os réus denotaram um certo nível de organização para angariar aparatos e dividirem-se em grupos a fim de melhor executar a empreitada. Pelo fato de aplicar as majorantes cumulativamente, faço incidir a segunda no patamar mínimo, de 1/3.

A pena pelo crime de roubo, efetuados os aumentos sobre a pena obtida na segunda fase da dosimetria, passa a 13 anos e 4 meses de reclusão para os réus João Vítor, Rafael e José.

Para o réu Vítor Hugo seguindo os parâmetros supra, aplicados à pena do crime de roubo obtida na segunda fase da dosimetria fica consolidada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Quanto aos outros crimes, nada a ser considerado na terceira fase de aplicação da pena, por isso ficam consolidadas as cominações em: 2 anos de reclusão para cada um dos crimes de associação criminosa e receptação, em relação aos réus João Vítor, Rafael e José. Já em relação ao outro réu, Vítor Hugo, inexistentes aumentos, a pena deve permanecer no mínimo legal, de 1 ano, para cada um dos crimes.

Para os crimes de roubo e receptação também são cominadas penas de multa.

Observados os parâmetros acima expostos, a multa pelo crime de roubo fixo em 30 dias multa para os réus João Vítor, Rafael e José e outros 20 dias-multa em razão do crime de receptação.

Seguindo para o réu Vítor Hugo os parâmetros que também já expus, fixo as penas de multa, respectivamente, em 21 e 10 dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, deve ser fixado de acordo com a condição financeira dos réus. Como no caso em tela não há dados acerca do tema nos autos, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Apesar de Vítor Hugo ser primário, em razão da quantidade de pena aplicada o regime inicial deverá ser o fechado. Com mais razão a conclusão se aplica aos demais, que terão de cumprir penas mais longas e ainda são reincidentes e têm maus antecedentes. Todos estão presos, exceto os dois acima, desde meados deste ano. Mas nenhum dos réus tem direito à detração em sentença para fixação de regime mais brando porque ainda não se passou tempo correspondente à fração de pena que teriam de cumprir para progredir de regime.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para: Condenar como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, artigo 288, caput, e artigo 180, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal os réus JOÃO VITOR LIMA DE SANTANA, RAFAEL VINICIUS PINTO e JOSÉ JOBETHER PAULINO DA SILVA ao cumprimento de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; Condenar como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, artigo 288, caput, e artigo 180, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal o réu VITOR HUGO DA SILVA ao cumprimento de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e, Absolver os réus VITOR HUGO DA SILVA, JOÃO VITOR LIMA DE SANTANA, RAFAEL VINICIUS PINTO e JOSÉ JOBETHER PAULINO DA SILVA da acusação de prática do crime do artigo 311 do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão preventiva dos réus José, João Vítor e Rafael porque as provas amealhadas e exaustivamente expostas acima indicam intensa reprovabilidade das condutas a eles atribuídas, eis que reuniram-se para praticar os vários crimes pelos quais condenados, inclusive o roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, em número de cinco comparsas. Além disso, com exceção de Vítor Hugo são reincidentes e têm maus antecedentes.

Tendo sido concedida liberdade provisória ao réu Vítor Hugo e não sobrevivendo razão para que lhe seja determinada a custódia cautelar, poderá recorrer em liberdade.

Providencie a Serventia o desmembramento do feito com relação ao réu Danilo.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados, informe-se a Justiça Eleitoral para os fins legais e, ainda, a autoridade policial acerca da possibilidade de adoção do disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal com relação aos bens apreendidos.

P.R.I.C.

Barueri, 1 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA